أجب على هذه الأسئلة قبل الذهاب لامتحان البكالوريا2024

التمرين الأول: أجب على ما يلي بدقة واختصار

الفصل الأول

1/ أثار العقيدة على الفرد
2/ أثار العقيدة على المجتمع
3/ أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة
4/ وسائل تثبيت العقيدة في القرآن الكريم
5/ مصدر الرسالات السماوية
6/ الغاية من وحدة الرسالات السماوية
7/ تحريف الرسالات السماوية السابقة على مستوى العقيدة
8/ تحريف الرسالات السماوية السابقة على مستوى الشريعة
9/ مصادر اليهودية
10/ مصادر النصرانية
11/ عقائد الديانة اليهودية
12/ عقائد الديانة المسيحية
13/ مصادر الدين الإسلامي
14/ خصائص الرسالة الخاتمة(المحمدية)
15/ علاقة الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة لها
16/ أهمية العقل ومنزلته في القرآن الكريم
17/ دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات
18/ حدود استعمال العقل
19/ أقسام مقاصد الشريعة
20/ منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة
21/ أنواع العقوبات في الإسلام
22/ أنواع الحدود في الإسلام
23/ خصائص العقوبات في الإسلام
24/ أثار تطبيق المساواة في العقوبات
25/ أثار الشفاعة في الحدود
26/ الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام
27/ من طرق حفظ الصحة النفسية في القرآن
28/ من طرق حفظ الصحة الجسمية في القرآن

الفصل الثاني

29/ من مصادر التشريع في الإسلام
30 أنواع الإجماع
31/ أمثلة عن الإجماع
32/ أركان القياس
33/ أمثلة على القياس
34/ شروط العمل بالمصالح المرسلة
35/ أمثلة على المصالح المرسلة
36/ أنواع القيم في القرآن الكريم
37/ من القيم الفردية وأثارها
38/ من القيم الأسرية وأثارها
39/ من القيم الاجتماعية وأثارها
40/ من القيم السياسية وأثارها
41/ من أثار الوقف
42/ الحكمة من تشريع الميراث
43/ الحقوق المتعلقة بالتركة
44/ أركان الميراث
45/ شروط الميراث
46/ أسباب الميراث
47/ موانع الميراث
48/ طرق الميراث
49/ الوارثون من الرجال
50/ الوارثات من النساء
51/ معايير تفاوت الأنصبة
52/ الوصية الواجبة "التنزيل"
53/ الحكمة من تحريم الربا
54/ أنواع الربا
55/ الأصناف الربوية
56/ العلة في تحريم الربا
57/ قواعد استبعاد المعاملات الربوية

الفصل الثالث

58/ شروط بيع الصرف
59/ شروط بيع التقسيط
60/ شروط بيع المرابحة
61/ الحكمة من جواز البيوع الجائزة
62/ ضوابط الحرية الشخصية

ج: المبدأ الذي أقره الحديث هو المساواة، والأمر الذي ألغاه هو الشفاعة في الحدود.

تطبيقات الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم.

1- ما العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسمية؟

ج: العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسمية:

هما كالوجهين لعملة واحدة، لكل منهما تأثير على الآخر إيجابا وسلبا، والصحة النفسية أصل للجسمية.

2- استخرج من النصين التاليين نوع الصحة ومظهر العناية بها:

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿190﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿191﴾ ﴾ آل عمران: 191.

ج: - نوع الصحة المذكور في الآية هو: الصحة النفسية.

- مظهر العناية بها المذكور في الآية هو: تقوية الصلة بالله تعالى (الذكر والعبادات).

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ ﴾ المائدة: 90.

- نوع الصحة المذكور في الآية هو: الصحة الجسمية.

- مظهر العناية بها المذكور في الآية هو: الالتزام بالسلوكيات الصحية (الوقاية).

3- اربط طرق الحفاظ على الصحة النفسية بما يقابلها من منهج وقائي لمكافحة الانحراف والجريمة.

ج: ربط طرق الحفاظ على الصحة النفسية بما يقابلها من منهج وقائي:

طرق حفظ الصحة النفسية	المنهج الوقائي
الفهم الصحيح للوجود والمصير	تقوية الإيمان والوازع الديني
تقوية الصلة بالله (الذكر والعبادات) - التزكية والأخلاق	الحث على العبادات ومكارم الأخلاق

س1: يعتبر الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال أو تكوين عصابات جرائم عالجها الشرع؛ حددها ثم بيّن نوع عقوبة ثلاثة منها.

ج: – الجرائم هي: القتل، الزنى، والقذف، السّرقة، الحرابة.

– نوع عقوبة القتل: القصاص، نوع عقوبة الزّنى: الحدود، نوع عقوبة القذف: الحدود.

س2: من العقوبات الشرعية: القصاص والدية؛ كيف يحكم بهما القاضي حال الاعتداء على النفس؟

ج: يحكم القاضي بالقصاص في حال القتل العمد العدوان، أو جرح عضو أو قطعه، ويحكم بالدية في بعض الحالات كالقتل الخطأ أو العفو عن الجاني في القتل العمد.

س3: استنبط من النصوص التالية المنهج المعتمد مبيّنا نوعه

– قال رسول الله صلى عليه وسلم ((أكمَلُ المؤمنينَ إيمانًا أحسَنُهم خلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم))؛ رواه الترمذي.

ج: الحث على العبادات ومكارم الأخلاق، نوعه: منهج وقائي.

– عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن –أو تملأ– ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها (رواه مسلم). ج: الحث على العبادات ومكارم الأخلاق، نوعه: منهج وقائي.

– عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه"، ج: التعزير: منهج علاجي (عقابي).

س 4: ما علاقة تحريم الجرائم بالمقاصد؟

ج: حرّمت الجرائم لحفظ الضروريات الخمس (الكليات)

س5: ما أسباب الانحراف والجريمة؟

ج: أسباب الانحراف والجريمة:

– ضعف الوازع الديني. – البيئة الفاسدة. – الابتعاد عن الله. – ضعف الوازع الأخلاقي. – تعاطي المسكرات.

س6: ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير؟

ج: الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:

الحد.	القصاص.	التعزير.
عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة غير مقدرة شرعا.
لا يجوز فيه العفو إذا بلغ القاضي.	يجوز فيه العفو وطلب الدية.	يجوز فيه العفو ولو بلغ القاضي.

من واجباتهم ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم

5/ إقامة الحدود على غير المسلمين في بلاد الإسلام

من واجباتهم احترام القانون في البلد الذي يعيشون فيه

6/ إلزام غير المسلمين بإخراج الزكاة ومنعهم من البيع وقت الجمعة

ليست من واجباتهم

أسئلة حول درس العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم في بكالوريا سابقة

باك2017: الدورة 2 الاستثنائية الموضوع الأول الجزء الأول السؤال3

3) من واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام مراعاة شعور المسلمين، مثل ترك الأكل والشرب علناً في نهار رمضان. اذكر أربعة أمثلة أخرى عن هذا الواجب.

باك2017: الدورة العادية الموضوع الثاني الجزء الأول السؤال 4

4) أشار النبي الله في قوله: (إنَّ ربَّكم واحِدٌ وإنَّ أبَاكُم واحِدٌ) إلى رابطةٍ من الروابط الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم. بينها، ثم اذكر الروابط الأخرى.

باك 2018: الموضوع الثاني: الجزء 1 السؤال 4

الجزء الأول: (12 نقطة)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صدقَةٌ ويُمِيطُ الأذى عنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ [رواه البخاري]

المطلوب:

4) قال لك زميلك أنّ في الحديث إشارة إلى أحد أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

أ. هل توافقه الرأي؟ وضح. ب. اذكر بقية الأسس.

حل باك2017: الدورة الاستثنائية

3 - أربعة أمثلة عن واجب مراعاة شعور المسلمين لغير المسلمين (أهل الذمة):

73/ أسس علاقة المسلمين بغيرهم

1/ التعارف والتواصل

2/ التعايش السلمي

3/ التعاون

74/ واجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام

1/ مراعاة شعور المسلمين

2/ ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم

3/ احترام القانون

75/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام

1/ حق الحماية

2/ عدم الإكراه في الدين

3/ حق العمل والتأمين

76/ مناسبة الخطبة وظروفها

يوم عرفة 9 ذي الحجة في موسم الحج السنة العاشرة للهجرة على جبل الرحمة في أول وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم حضرها نحو125ألف من الصحابة

77/ المحاور التي تضمنتها الخطبة

1/ حق الحياة – 2/ حق التملك – 3/الحق في الأمن – 4/ الحقوق الأسرية – 5/ الحق في المساواة والعدالة

78/ قيمة الخطبة التشريعية

بيان الأصول العامة للتشريع وكمال الدين

79/ قيمة الخطبة الحضارية

فيها دعوة الى ضمان حقوق الإنسان الصالحة في كل زمان ومكان.

80/ مرونة الشريعة:

أي أن الشريعة قادرة على إعطاء الحلول وبيان الحكم الشرعي لكل المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر

81/ أمثلة على الوقف في الماضي والحاضر

-وقف عثمان بن عفان لبئر رومة في الماضي

-وقف بناء مسجد كبير بمدينة وهران في الحاضر

82/ الفرق بين الميراث والوقف

الميراث	الوقف
-واجب/مشروع	مستحب
محدد شرعا	غير محدد حسب الرغبة
الورثة فقط	للورثة ولغير الورثة
مصلحة خاصة بالورثة	مصلحة عامة

83/ الفرق بين الوصية الواجبة والوصية المشروعة

الوصية الواجبة	الوصية المشروعة
-تكون للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل جدهم	-تكون للناس أو لجهة معينة
-واجبة التنفيذ بشروط	-لا تنفذ أذا كانت لوارث
-اجتهاد من العلماء أخذ بها القانون الجزائري	-شرعها الله

ملاحظات هامة :

1/ في المقارنات نحتاج الى أوجه تشابه وأوجه اختلاف اما الفرق فنحتاج أوجه الاختلاف فقط و نراعي الحكم الشرعي أولا ثم الأنواع او الأقسام ثم المصدر ثم ننظر في الشروط المختلفة و في المقارنة نكتفي بذكر ثلاثة أمور ان وجدت.

من بين أهم المقارنات

الحدود والقصاص والتعزير

التقسيط والمرابحة و الربا

الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة

الحرية الشخصية والحق العام

المساواة والعدل

المساواة في العقوبة والشفاعة في العقوبة

اليهودية والنصرانية والإسلام

الإجماع القياس والمصالح المرسلة

النسب والتبني والكفالة

الميراث والوصية

2/ التعريف لغة واصطلاحا

المفهوم لا يحتاج لغة

3/ انتبه الى السؤال : **استخرج ،أذكر، حدد ،عدد ،صنف،رتب ،هات من ،املأ الجدول أو أدرج (لا تحتاج الى شرح)**

أما **بين ،وضح ،اشرح ،عرف ،أبرزالمفهوم فنّد أو أبطل أو أضعف (تحتاج الى شرح)**

5- ما علاقة دليل المصلحة المرسلة بمقاصد الشريعة.

ج: علاقة دليل المصلحة المرسلة بمقاصد الشريعة تكمن في كون المقاصد إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل وذلك بدفع المصار عنهم وجلب المنافع لهم.

6- هل يجوز تسوية الميراث بين الرجال والنساء كون المرأة أصبحت تعمل مثل الرجال وذلك بناء على المصلحة المرسلة؟

ج: لا يجوز التسوية بين الرجال والنساء وإن كان في هذا مصلحة إلا أن الشريعة لم تعتبرها وألغتها وبالتالي فهي محرمة شرعا لذا لا يجوز التسوية بينهما في الميراث الذي قسمه الله عز وجل على أساس العدل لا المساواة.

7- ما أقسام المصالح؟

ج: تنقسم المصالح إلى ثلاثة: مصلحة معتبرة، مصلحة مرسلة، مصلحة ملغاة.

8- هل يمكن استعمال القياس في كل أحكام الشريعة؟

ج: لا يمكن استعمال القياس في كل أحكام الشريعة وإنما يستعمل في الأحكام المعقولة المعنى فقط أما الأحكام التي ليست معقولة المعنى كالعبادات المحضة فهنا لا يجوز اعمال القياس.

تطبيقات الوحدة 10: القيم في القرآن:

الأسئلة غير المباشرة:

1- استخرج القيم الواردة في النصين التاليين ثم صنفها.

* قال عليه الصلاة والسلام: "**استوصوا بالنساء خيرا**" أخرجه مسلم.

* **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿40﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿41﴾ ﴾ **النازعات: 40-41.**

ج: القيم الواردة في النصين التالين:

* قال عليه الصلاة والسلام: "**استوصوا بالنساء خيرا**" أخرجه مسلم.

المعاشرة بالمعروف، التصنيف: قيمة أسرية.

* **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿40﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿41﴾ ﴾ **النازعات: 40-41.**

الحياء، التصنيف: قيمة فردية.

2- اشرح القيم التي استخرجتها ثم بين آثارها.

ج: 1/ شرح قيمة المعاشرة بالمعروف: هي المعاملة الحسنة بين الزوجين.

تطبيقات الوحدة 09: من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع، القياس، المصلحة المرسلة:

الأسئلة غير المباشرة:

1- ما الفرق بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة؟

ج: الفرق بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة:

الإجماع.	القياس.	المصلحة المرسلة.
يحصل باتفاق جميع العلماء.	يحصل بعالم واحد.	تحصل بعالم واحد أو بجماعة.
تثبت به الأحكام العملية والعقدية.	تثبت به الأحكام العملية.	تثبت بها أحكام المعاملات والقضايا العامة للبلاد.

2- ما شروط الإجماع؟

ج: شروط الإجماع:

- اتفاق جميع مجتهدي الأمة. - توافر عدد المجتهدين في عصر واحد زمن وقوع الحادثة.
- لابد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي لا حسي أو عقلي. - أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

3- ما الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي؟

ج: الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي:

الإجماع الصريح.	الإجماع السكوتي.
أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.	يكون بإظهار بعض العلماء رأيهم صراحة ويسكت الباقون ولا يعرف رأيهم إيجابا أو سلبا
حجة باتفاق العلماء.	مختلف في حجيته.

4- استخرج أركان القياس من المثالين التاليين:

* تحريم الاستئجار على الاستئجار قياسا على تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة.
* تحريم حرق أموال اليتامى قياسا على تحريم أكل أموال اليتامى.

ج: استخراج أركان القياس من المثالين:

الأصل.	الفرع.	حكم الأصل.	العلة.
البيع على البيع والخطبة على الخطبة.	الاستئجار على الاستئجار.	التحريم	التعدي على حق الغير.
أكل أموال اليتامى	حرق أموال اليتامى	التحريم	الإتلاف.

الميدان: الفقه وأصول

تمارين الوحدة 16: من أحكام الأسرة في الإسلام (النسب – التبني – الكفالة)

الأسئلة المباشرة

1/ عرف: النسب، التبني، الكفالة

2/ بين حكم: التبني، الكفالة

3/ أذكر دليل تحريم التبني من القرآن والسنة

4/ أذكر دليل مشروعة الكفالة من القرآن والسنة

5/ ما الحكمة من تحريم التبني

6/ ما الحكمة من مشروعية الكفالة

7/ بين أهمية النسب في الإسلام

8/ أذكر أسباب النسب

9/ حدد طرق إثبات النسب

10/ أذكر حقوق الطفل مجهول النسب

حل الأسئلة المباشرة

1/ تعريف : النسب، التبني، الكفالة.

2/ بين حكم : التبني، الكفالة

3/ أذكر دليل تحريم التبني من القرآن والسنة

4/ أذكر دليل مشروعة الكفالة من القرآن والسنة

	النسب	التبني	الكفالة
التعريف	لغة: القرابة والالتحاق اصطلاحا: الحاق الولد ذكرا كان أو أنثي بوالده	لغة: ادعاء البنوة اصطلاحا: أن يتخذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له من النسب الصحيح	لغة: الالتزام والضم اصطلاحا: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته
الحكم الشرعي والأدلة من القرآن والسنة		حرام قال تعالى :(أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب 5 من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه-، فالجنة عليه حرام» رواه البخاري	مستحبة قال تعالى: (وكفلها زكريا) آل عمران37 وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة...)

5/ الحكمة من تحريم التبني

- أن ينتسب لأمه.

حل باك 2017

الجواب الأول: البديل الشرعي للتبني، والحكمة من تشريعه :

أ. البديل الشرعي هو: الكفالة.

ب. الحكمة من تشريعه:

- رعاية المكفول والقيام على شؤونه وبما يصلحه في دينه وجسمه وعقله.
- حماية الطفولة من الانحراف والآفات الاجتماعية.
- حماية الأسرة من التفكك المحافظة على رابطة الزواج).
- حماية المجتمع من الانحراف والجريمة.
- هي مظهر من مظاهر التكافل في المجتمع.
- هي قربة يتقرب بها العبد إلى ربّه.
- الكفالة تصون كرامة الطفل.

ملاحظة: يكفي ذكر إجابتين صحيحتين

الجواب الثاني: إبراز القيم التي يحققها هذا البديل

- التكافل الاجتماعي. - المسؤولية.
- التعاون. - الإحسان.

الجواب الثالث: ذكر حقوق الطفل مجهول النسب:

1. الحق في الاسم والهوية.
2. الحق في الرعاية المادية والمعنوية.
3. الحق في الأخوة الدينية والموالاة.
4. الحق في الرضاع.
5. الحق في الوصية.

ملاحظة: تقبل ثلاث إجابات صحيحة

63/ مسؤولية تغيير المنكر
64/ مراتب تغيير المنكر
65/ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
66/ أهمية النسب
67/ أسباب النسب
68/ طرق إثبات النسب
69/ حقوق الطفل مجهول النسب
70/ الحكمة من تحريم التبني
71/ الحكمة من تشريع الكفالة
72/ نظرة الإسلام الى اختلاف الدين
73/ أسس علاقة المسلمين بغيرهم
74/ واجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام
75/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام
76/ مناسبة الخطبة وظروفها
77/ المحاور التي تضمنتها الخطبة
78/ قيمة الخطبة التشريعية
79/ قيمة الخطبة الحضارية
80/ مرونة الشريعة
81/ أمثلة على الوقف في الماضي والحاضر
82/ الفرق بين الميراث والوقف
83/ الفرق بين الوصية الواجبة والوصية المشروعة

التمرين الثاني:

عرف ما يلى لغة واصطلاحا

1/ تعريف العقيدة
2/ تعريف الإسلام بمعناه العام
3/ تعريف الإسلام بمعناه الخاص
4/ تعريف القرآن
5/ تعريف السنة
6/ تعريف مقاصد الشريعة
7/ تعريف الحدود
8/ تعريف القصاص
9/ تعريف التعزير
10/ تعريف الدية
11/ تعريف الشفاعة
12/ تعريف الوقف
13/ تعريف الصرف
14/ تعريف المرابحة
15/ تعريف التقسيط
16/ تعريف النسب
17/ تعريف التبني
18/ تعريف الكفالة

التمرين الثالث

حدد مفهوم ما يلي

المفهوم لا يحتاج الى تعريف لغوي

1/ مفهوم اليهودية
2/ مفهوم النصرانية
3/ مفهوم العقل
4/ مفهوم الضروريات
5/ مفهوم الحاجيات
6/ مفهوم التحسينيات
7/ مفهوم الانحراف
8/ مفهوم الجريمة
9/ مفهوم العقوبة
10/ مفهوم الدية
11/ مفهوم المساواة
12/ مفهوم الصحة النفسية
13/ مفهوم الصحة الجسمية
14/ مفهوم القيم
15/ مفهوم الحرية الشخصية

ج: دل النص على المعنى العام للإسلام.

تعريفه: الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه.

2-كيف تفسر اتفاق الرسالات السماوية السابقة مع الإسلام؟

ج: تتفق الرّسالات السماوية السّابقة مع الإسلام من حيث المصدر والغاية ودونك بيان كل منهما:

- مصدرها رباني، لأنها من عند الله.
- الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.
- تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف.
- صيانة الكليات الخمس والحفاظ عليها.
- الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

3- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿91﴾ ﴾ [المؤمنون : 91]

أ – أبرز مستوى الانحراف الذي وقعت فيه الرسالة المذكورة في الآية.

ج: الانحراف الذي وقعت فيه الرسالة المذكورة في الآية كان على مستوى العقيدة.

ب – بيّن نوع الرسالة المذكورة في الآية أعلاه مع بيان العقيدة الموجودة فيها.

ج: – نوع الرسالة المذكورة في الآية أعلاه: اليهودية، وتقبل: النصرانية.

– العقيدة الموجودة في الآية: اعتقاد طائفة منهم أن عزيرا ابن الله (اعتقادهم في الإله)./ اعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله (عقيدة التثليث).

4 – قارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟

ج: المقارنة بين اليهودية والنصرانية والإسلام:

	اليهودية	النصرانية	الإسلام.
أوجه التشابه	– صيانة الكليات الخمس. – الدعوة إلى مكارم الأخلاق..		
أوجه الاختلاف	في الرسول المرسل إليهم: موسى عليه السلام في المصدر: يعتمدون على الكتاب المقدس وعلى التلموذ	– عيسى عليه السلام. – يعتمدون على الكتاب المقدس (العهد القديم + الجديد) والتقليد الكنسي	– محمد صلى الله عليه وسلّم. – القرآن الكريم والسنة النبوية.

التمرين الرابع:

من طرق اثبات النسب البينة الشرعية

أ/ فيما تتمثل البينة الشرعية؟

ب/ ما المصدر التشريعي الذي اعتمد عليه في تشريعها؟

حل التمرين الأول:

التبني	الكفالة
حرام	مستحبة أو مشروعة
يأخذ الميراث الذي ليس من حقه	له الحق في الوصية في حدود الثلث
يؤدي الى اختلاط الأنساب	لا يؤدي الى اختلاط الأنساب

حل التمرين الثاني:

البديل الشرعي عن التبني المحرم هو الكفالة.

حل التمرين الثالث:

1/ اعطاؤه اسم وهوية في قوله تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)

2/ اعتباره أخا في الدين في قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)

حل التمرين الرابع:

أ/ تتمثل البينة الشرعية فيما يلي:

- وثيقة عقد الزواج من دفتر عائلي وشهادة ميلاد ...
- شهادة الشهود
- البصمة الوراثيةADN في حال النزاع

ب/ المصدر التشريعي الذي اعتمد عليه في تشريعها هو المصالح المرسلة فوثيقة عقد الزواج والبصمة الوراثية يراعى فيها المصلحة التي لا دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها

أما شهادة الشهود فلها دليل من السنة قال صلى الله عليه وسلم :(لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل)

أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة	وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية لعلاج الانحراف
1/ الجهل بأصول العقيدة ومعانيها	-اثارة العقل والوجدان بالعلم -رسم صور الكافرين المنفرة
2/ التقليد الأعمى للموروثات 3/ التعصب والغلو في الدين	-اثارة العقل والوجدان -مناقشة الانحرافات
4/ الغفلة عن التدبر في الآيات الكونية والقرآنية	-اثارة العقل والوجدان
5/ الانغماس في الملذات والشهوات	التذكير بمراقبة الله لخلقه رسم صور الكافرين المنفرة رسم الصور المحببة للمؤمنين

الإجماع	القياس	المصالح المرسلة
من الأدلة المتفق عليها	من الأدلة التبعية والمختلف فيها	من الأدلة التبعية والمختلف فيها
ظهر مباشرة بعد وفاة النبي	عمل به النبي في حديث المرأة الخثعمية	ظهر في زمن الصحابة
يكون في الوقائع المتفق على حكمها	يكون في الوقائع التي فيها مشابه في النصوص الشرعية	يكون فيما فيه مصلحة او فيه دفع مفسدة
نوعان صريح وسكوتي	فيه أركان وشروط	فيه شروط فقط

دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات	أهمية العقل
تنقية المنظومة الفكرية من الفكر الدخيل الوافد من الغرب	-سر تكريم الإنسان -مناط التكليف
ذم التقليد الأعمى للموروثات	-له دور في الاجتهاد والتجديد القياس
التحرر من الجمود والتعصب	-منشأ الفكر له مهمة التفكير والإدراك للتمييز بين الخير والشر
وجوب غربلة الأفكار والموروثات وارجاعها الى الشرع	-طريق الإيمان وفهم الشريعة

أثار الشفاعة في الحدود	من أثار تطبيق المساواة في العقوبات
تفشي الجرائم	السلامة من الآفات والجرائم
انتشار الفساد وعدم الأمن	تحقق الأمن
ظهور الطبقية في المجتمع	تماسك المجتمع
إسقاط العدالة وهيبة القانون	التمكين الحضاري للأمة

الشفاعة الحسنة	الشفاعة السيئة
جائزة فيما فيه خير للناس	حرام اذا كانت في الحدود
فيها مصلحة لفرد أو جماعة	تؤدي الى مفاسد في المجتمع

الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية.

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٗ كَمَا تَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ٤٢ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا ٤٣ ﴾ **الإسراء (42-43).** **الجهل بأصول العقيدة ومعانيها.**

2-استخرج من النصين التاليين وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية.

أ- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ هُمۡ يُنشِرُونَ ٢١ لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ ﴾ **الأنبياء: 21-22.** **مناقشة الانحرافات**

ب- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَۖ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ٣٤ ﴾ **لقمان: 34.** **التذكير بمراقبة الله لخلقه**

- ما علاقة هذه الوسيلة بموضوع الجريمة؟ **ج: تعتبر وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة.**

3- ما علاقة وسائل تثبيت العقيدة بأسباب الانحراف عنها؟

ج: تعتبر وسائل القرآن في تثبيت العقيدة علاجا فعالا لأسباب الانحراف عن العقيدة السليمة فكل سبب قد يقابله وسيلة أو أكثر هي بمثابة الدواء والعلاج له.

4- لماذا تنوعت وسائل القرآن في تثبيت العقيدة؟

ج: تنوعت وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية بسبب الاختلاف في طبائع وعقول الناس فالعالِم لا يتأثر بالأحاسيس بل بالعقل فينبغي مخاطبة عقله لا مشاعره عكس العامّي فإنه يتأثر عن طريق مباشر هو طريق استهداف المشاعر والأحاسيس؛ والمنحرف تناقش انحرافه وهناك من يتأثر بالقصص ... إلخ ولأن من مميزات الشريعة الإسلامية أنها عالمية فلا بد لخطابها أن يستوعب جميع الخلائق رغم اختلافهم.

5- ما علاقة إثارة العقل بالوجدان؟

ج: علاقة إثارة العقل بالوجدان: هناك تلازم بين إثارة العقل وإثارة الوجدان، لأن بينهما علاقة تأثير وتأثر ثم إن الآيات التي جاءت لإثارة العقل هي نفسها الآيات التي جاءت لإثارة الوجدان وتتضمن قدرة الله.

تطبيقات الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية.

1- دل النص على معنىً من معاني الإسلام استخرجه، ثم عرّفه.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنۡ حَآجُّوكَ فَقُلۡ أَسۡلَمۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسۡلَمۡتُمۡۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠ ﴾ **آل عمران 20.**

الصحة النفسية	أثار العقيدة على الفرد	الوقاية للحد من الجريمة	المقصد
الفهم الصحيح للوجود والمصير	تعرف الإنسان على ذاته ونصيره	الحث على العبادات الصلاة: تنهى عن الفحشاء والمنكر الزكاة: تكافل اجتماعي الصيام: وقاية من الأمراض	ضروري حفظ الدين
تقوية الصلة بالله	الطمأنينة والاستقرار النفسي	تقوية الإيمان والوازع الديني	ضروري حفظ الدين
التزكية والأخلاق	الاستقامة والبعد عن الانحراف	الحث على مكارم الأخلاق	من المقاصد التحسينية
الصحة الجسمية			
الالتزام بالسلوكيات الصحية	الوقاية العلاج: التداوي التأهيل: الرياضة	الطهارة -أكل الطيبات- تحريم أكل النجاسات- تحريم الزنا حفظ النسل من الضروريات	من المقاصد التحسينية
الإعفاء من بعض الفرائض	مثل تقصير الصلاة للمسافر وجميع الرخص	التيمم – الإفطار للمريض والمسافر	من المقاصد الحاجية

ربا الديون	ربا البيوع	
هي الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل ويعرف بربا الجاهلية	بيع الأموال الربوية بعضها ببعض وهو قسمان	
لا يوجد فيه أقسام	ربا الفضل الزيادة	ربا النسيئة التأجيل
قرض مال مقداره (20000 دج) على أن يرجعه لصاحبه بعد أسبوعين (22000د ج)	بيع قنطار قمح جيد بقنطارين قمح أقل جودة	بيع قنطارين قمح صلب بقنطار قمح لين، على أن يسلمه القمح الصلب في الحين ويستلم منه القمح اللين بعد أسبوع
المقرض: دفع 20000 دج المقترض: يرجع 22000د ج الفائدة: 2000 دج مدة القرض الأجل: أسبوعين	العلة فيه اتحاد الجنس الإقتيات والإدخار في الطعام والثمنية في النقدين	العلة فيه المطعومية في الطعام فيدخل فيه الخضر والفواكه والثمنية في النقدين

القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية

1/ اتحاد الجنس (نقد نقد) (طعام طعام) شرطان المساواة والفورية
2/ اختلاف الجنسان اتحاد العلة (ذهب فضة) (قمح تمر) شرط الفورية فقط
3/ اختلاف الجنسان والعلة (ذهب تمر) يسقط الشرطان

المصطلحات	تعريفها لغة	المفاهيم اصطلاحا
العقيدة	الربط والشد	التصديق الجازم بوجود الله عز وجل وما يجب له من التوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإسلام بمعناه العام	الخضوع والانقياد	الاستسلام لله في جميع أوامره ونواهيه
الإسلام بمعناه الخاص		الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين
القرآن	التلاوة	كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء محمد بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور
السنة	الطريقة	كل ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير
مقاصد الشريعة	الأهداف	هي الأهداف والغايات التي قصدها واضع الشرع الحكيم لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة
الحدود	المنع	عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى
القصاص	تتبع الأثر	أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه
التعزير	التأديب	عقوبة غير مقدرة شرعا يقدرها القاضي حسب المصلحة
الإجماع	الاتفاق والعزم	اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية
القياس	التقدير والمساواة	الحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما
المصالح المرسلة	المنافع المطلقة	استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها أو الغائها
الوقف	الحبس	حبس الأصل وتسبيل المنفعة

الميراث	الانتقال والبقاء	اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية
علم الميراث		هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث ويسمى علم الفرائض
الربا	الفضل والزيادة	عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما
ربا الديون		الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل ويعرف بربا الجاهلية
ربا الفضل	الزيادة	بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين على الآخر
ربا النسيئة	التأخير والتأجيل	هو التأجيل في أحد البدلين الربويين سواء اتحدا جنسيهما أم اختلف بزيادة أو بغير زيادة
الصرف	الزيادة	بيع النقود بعضها ببعض
التقسيط	القسمة والجزء	عقد على مبيع حالا بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة
المرابحة	النماء والزيادة	بيع ما اشترى بثمنه مع ربح معلوم
النسب	القرابة والالتحاق	الحاق الولد ذكرا كان أو أنثى بوالده
التبني	ادعاء البنوة	ان يتخذ الانسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له من النسب الصحيح
الكفالة	الالتزام والضم	الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته

5- وضّح علاقة الإسلام بالرسالة المذكورة في الآية.

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿183﴾ ﴾ البقرة: 183. **ج: مصدقة للرسالات السابقة في الأصول والمبادئ العامة.**

6- أشار السند إلى خاصية من خصائص الرّسالة الخاتمة استنبطها: قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به" **ج: عامة تخاطب جميع الناس.**

تطبيقات الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم.

1- هل أعطى الإسلام للعقل الحرية المطلقة في التفكير؟ وضح إجابتك.

ج: لا لم يعطي الإسلام للعقل الحرية المطلقة في التفكير وإنّما حدّه بحدودٍ ومجالات فهناك مجالات يجوز للعقل التفكير فيها كالتدبر في الكون والأمور التجريبية والاجتهاد في مسائل الشرع التي لا نص فيها؛ وهناك مجالات لا يجوز للعقل التفكير فيها كاستعماله في الغيبيات والعقائد والأمور التعبدية المحضة.

2-ما العلاقة بين التكليف والعقل؟

ج: العلاقة بين التكليف والعقل تتمثل في أن العقل شرط وأساس للتكليف فبوجود العقل يوجد التكليف وبانعدامه ينعدم.

3-ما وظيفة العقل في الشريعة الإسلامية؟

ج: وظيفة العقل في الشريعة الإسلامية تتلخص في الآتي:

- غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار بردها إلى الشرع من حيث القبول والرد.

- العقل يعمل على تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل الوافد من الغرب كالإلحاد والاستشراق.

- البعد عن التقليد الأعمى واتباع الظن.

- التمييز بين الحق والباطل والخير والشر.

4-بيّن حدود استعمال العقل من خلال السند التالي مع بيان موضع الشاهد:

- قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: "والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام .. واختصاص الصيام بالنهار دون الليل .. واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه.."

ج: الحد: لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة كهيئة الصلاة واختصاص الصيام بالنهار..،

موضع الشّاهد: إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه.."

5- أثبتت بعض الدراسات الغربية أن لحم الخنزير يمكن الاستفادة منه، لما فيه من بعض الهرمونات المفيدة وإزالة مشكلة "اليرقات"" التي قد تشكل خطرا على صحة الإنسان من خلال طبخة جيّدا.

4/ الإجماع على تحريم بيع الأعضاء

32/ أركان القياس

1/المقيس عليه: الأصل

2/المقيس: الفرع

3/ العلة: السبب الذي من أجله وضع الحكم

4/الحكم: الشرعي

الموجود في الأصل ونلحقه بالفرع أيضا

33/ أمثلة على القياس

قياس المخدرات على الخمر لعلة الإسكار

قياس ضرب الوالدين على قول "أف "لهما لما فيه من الإيذاء

قياس الإيجار على البيع وقت الجمعة لعلة تفويت الصلاة

قياس قتل الموصى له للموصي على قتل الوارث للمورث

34/ شروط العمل بالمصالح المرسلة

1/ أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة

2/ ان تكون عامة لا شخصية

3/ ان تكون معقولة حقيقية لا وهمية

35/ أمثلة على المصالح المرسلة

- توثيق عقد الزواج بوثائق رسمية

-وضع قوانين المرور

- اتخاذ السجون في خلافة عمر رضي الله عنه

- فرش المساجد بالزرابي

- استعمال مكبرات الصوت للأذان

36/ أنواع القيم في القرآن الكريم

- فردية – أسرية - اجتماعية - سياسية

37 من القيم الفردية وأثارها

- الصدق - الأمانة - الحياء

الصدق يزيد المؤمن قوة وعزة

الأمانة تؤدي الى حفظ أموال الناس

الحياء يدفع الى هجر المعصية

38/ من القيم الأسرية وأثارها

المودة والرحمة – المعاشرة بالمعروف

المودة والرحمة تضمن استمرارية الأسرة

المعاشرة بالمعروف تقوي العلاقة الزوجية لتفادي المشاكل

39/ من القيم الاجتماعية وأثارها

التعاون – التكافل الاجتماعي

التعاون سبب لتماسك المجتمع وتقوية العلاقات

التكافل الاجتماعي يحقق الاستقرار والأمن

40/ من القيم السياسية وأثارها

العدل – الطاعة – الشورى

العدل يؤدي الى صيانة الحقوق وتكافئ الفرص

الطاعة تؤدي الى نشر الأمن واستقرار المجتمع

الشورى تؤدى الى الشعور بالانتماء وعدم التهميش

41/ من أثار الوقف

- يحرر النفس من البخل والشح.

- يحقق التكافل الاجتماعي

- يقضي على الفقر والبطالة

42/ الحكمة من تشريع الميراث

1/ وسيلة لانتقال المال والحفاظ عليه

2/زرع روح المودة بين الأقارب

3/ اجتناب الخلافات الأسرية بين الورثة

4/ وسيلة للحفاظ على الثروة من التضخم

5/ الاعتراف بحق المرأة في الميراث

43/ الحقوق المتعلقة بالتركة

1/ تجهيز الميت: ما يلزم الميت من نفقات

2/ قضاء الديون: التي في ذمة الميت

3/ تنفيذ الوصية: في حدود الثلث

4/ حق الورثة: ما بقي من التركة بعد استيفاء

44/ أركان الميراث

1/ المورث: الميت صاحب التركة

2/الوارث: الشخص الحي الذي ينتقل اليه الميراث

3/الموروث: التركة وهي المال والمنافع

45/ شروط الميراث

1/التحقق من موت المورث

2/التحقق من حياة الوارث

3/ التحقق من الجهة المقتضية للإرث

4/ عدم وجود مانع من موانع الإرث

تطبيقات الوحدة 01: العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع.

1- استخرج من خلال التعريف الاصطلاحي للعقيدة أقسام التوحيد؛ وجوهر العقيدة وأصولها.

ج: **أقسام التوحيد تتمثل في: توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات، وجوهر العقيدة هو: التوحيد، وأصولها هي أركان الإيمان الستة.**

2- أبرز العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للعقيدة الإسلامية.

ج: **العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقيدة: تكمن في كون العقيدة تشد وتربط الإيمان في القلب بقوة وإحكام.**

3- استنبط من النصوص التالية آثار العقيدة الإسلامية مبرزا نوعها:

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿155﴾ ﴾ { البقرة/ 155}. **الأثر: تحقق الأمن، نوعه: على المجتمع.**

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿71﴾ ﴾ {التوبة/ 71}. **الأثر: الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة، نوعه: على الفرد.**

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿21﴾ ﴾ البقرة: [21] **الأثر: تعرف الإنسان على ذاته ومصيره، نوعه: على الفرد.**

4- ما علاقة العقيدة بالصحة النفسية؟

ج: **علاقة العقيدة بالصحة النفسية: بينهما علاقة تأثير حيث تأثر العقيدة في الإنسان من خلال –الطمأنينة والاستقرار النفسي– فيطمئن ويرتاح نفسيا.**

تطبيقات الوحدة 02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية.

1- استخرج من النصوص التالية سببا من أسباب الانحراف عن العقيدة السليمة

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ **(الأنعام: 70)**

الانغماس في الملذات والشّهوات.

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿86﴾ ﴾ **النمل: 86.**

حل التمرين الأول:

الفصل الأول

1/ أثار العقيدة على الفرد

-تعرف الإنسان على ذاته ومصيره
-الطمأنينة والاستقرار النفسي
-الاستقامة والبعد عن الانحراف

2/ أثار العقيدة على المجتمع

-الأخوة والتضامن
- الصلاح والإصلاح
- تحقق الأمن

3/ أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة

– الجهل بأصول العقيدة ومعانيها
– التقليد الأعمى للموروثات
– التعصب والغلو في الدين
- الغفلة عن التدبر في الآيات الكونية والقرآنية
-الانغماس في الملذات والشهوات

4/ وسائل تثبيت العقيدة في القرآن الكريم

1/ التذكير بمراقبة الله لخلقه
2/ إثارة العقل والوجدان
3/ رسم الصور المحببة للمؤمنين
4/ رسم صور الكافرين المنفرة
5/ مناقشة الانحرافات

5/ مصدر الرسالات السماوية

جميعها من عند الله تعالى ليست من وضع البشر

6/ الغاية من وحدة الرسالات السماوية

- توحيد الله وهداية الناس
- تصحيح العقائد الباطلة
- صيانة الكليات الخمس
- الدعوة الى مكارم الأخلاق

7/ تحريف الرسالات السماوية السابقة على مستوى العقيدة

أصبحت الرسالات السابقة شركيه وثنية

8/ تحريف الرسالات السماوية السابقة على مستوى الشريعة

غيروا وبدلوا أحكام الله من عند أنفسهم
فأحلوا ما حرم الله كالربا
– الانغماس في الملذات والشهوات

9/ مصادر اليهودية

الكتاب المقدس التناخ
التلمود المكون من المشنا والجمارا

10/ مصادر النصرانية

الكتاب المقدس فيه العهد القديم التناخ
العهد الجديد الإنجيل
التقليد الكنسي فيه السلطة لرجال الدين

11/ عقائد الديانة اليهودية

عقيدتهم في الإله لهم اله خاص بهم يهوه
قالوا نحن أبناء الله طائفة منهم قالوا عزير ابن الله
عقيدتهم في الأنبياء وصفوهم بصفات لا تليق بهم
عقيدتهم في النسب فلا يعترفون الا بمن كانت أمه يهودية

12/ عقائد الديانة المسيحية

التثليث- الخطيئة والخلاص- التوسط والتحليل والتحريم

13/ مصادر الدين الإسلامي

القرآن الكريم – السنة النبوية

14/ خصائص الرسالة الخاتمة(المحمدية)

عامة – جامعة – خالدة – محفوظة

15/ علاقة الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة لها

مبشرة- ناسخة – مصدقة - مصححة

16/ أهمية العقل ومنزلته في القرآن الكريم

- سر تكريم وتفضيل الإنسان
- العقل مناط التكليف
- طريق الإيمان وفهم الشريعة
- منشأ الفكر له مهمة التفكير والإدراك
- له دور في الاجتهاد والتجديد

17/ دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات

- تنقية المنظومة الفكرية من الفكر الدخيل من الغرب
- ذم التقليد الأعمى للموروثات

السؤال الثاني: استخرج من النصوص التالية أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

1/ قال الله تعالى: (لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۖ) (8) الممتحنة

2/ قال الله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)13 (الحجرات)

السؤال الثالث: استخرج من النصوص التالية حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام

1/ قال الله تعالى: وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ (99)يونس

2/ قال صلى الله عليه وسلم: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبو داوود

3/ قال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)

رواه البخاري

السؤال الرابع: وضح من التصرفات التالية ما يتعلق بواجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام

1/ اغلاق غير المسلمين مطاعمهم في نهار رمضان

2/ منع غير المسلمين من شرب الخمور وأكل الخنزير في بلاد المسلمين

3/ مشاركة غير المسلمين في العدوان على المسلمين

4/ منع غير المسلمين من الدعوة لدينهم (التنصير)

5/ إقامة الحدود على غير المسلمين في بلاد الإسلام

6/ إلزام غير المسلمين بإخراج الزكاة ومنعهم من البيع وقت الجمعة.

المصطلحات	المفاهيم اصطلاحا
اليهودية	مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق الذي بعث بها موسى لبني إسرائيل
النصرانية	مصطلح حادث يطلق على الدين الذي بشر به سيدنا عيسى المسيح ويدعي النصارى أنهم يعبدون المسيح إلههم
العقل	قوة وملكة أنيط بها التكليف
الضروريات	هي ما تقوم عليه حياة الناس وانعدامها يؤدي الى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة
الحاجيات	ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرج وعند فقدها لا تتوقف الحياة وانما تضيق وتعسر
التحسينيات	ما زاد على الضروري والحاجي يتم بها اكتمال وتجميل حياة الناس وتصرفاتهم ولا فقدها الى هلاك أو حرج
الانحراف	كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع
الجريمة	محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير
العقوبة	زواجر وضعها الله سبحانه للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر
الدية	المال الذي يدفعه الجاني للمجني عليه أو ولييه أو وارثه بسبب جناية قتل أو جرح
المساواة	عدم التفريق بين الناس في تطبيق الحدود
الصحة النفسية	الحالة التي يكون فيها الانسان مطمئنا وطبيعيا في سلوكه لا يعاني من قلق أو اضطراب
الصحة الجسمية	أن يكون الانسان صحيح البدن خاليا من الأمراض

القيم	المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه
الحرية الشخصية	قدرة الشخص على اتخاذ قرارته وتحديد خيارته بنفسه دون التعرض لإجبار أو ضغط من أي جهة خارجية

نصوص يجب أن تحفظ لأنها أدلة شرعية من القرآن أو من السنة

على أحكام شرعية

1/ تحريم الشفاعة في الحدود

حديث عائشة -رضى الله عنها-: "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ :أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال :إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها[1]، متفق عليه.

2/استحباب الوقف أو مشروعية الوقف

- قول الله تعالى (وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) (الحج (77)

من السنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

-بادلت امرأة خاتم ذهب وزنه 2غ لكنه مستعمل بخاتم آخر من ذهب وزنه 1غ ولكنه جديد يدا بيد :ربا الفضل لاتحاد الجنس مع وجود زيادة في أحد البدلين.

-مبادلة كتاب بكتابين حالا :جائزة لأن الكتاب ليس من الأموال الربوية.

6- ما المقصد الشرعي من تحريم الّربا؟

ج: المقصد الشرعي من تحريم الّربا هو حفظ المال.

7-ما نوع عقوبة الّربا؟

ج: نوع عقوبة الّربا هو: التعزير.

تطبيقات الوحدة 14:من المعاملات المالية الجائزة.

الأسئلة غير المباشرة:

1-حدد نوع المعاملات التالية:

-اشترى شخص سيارة على أن يسدد في كل شهر جزءا من المبلغ :بيع التقسيط.

-مبادلة 40.000دج ب 150أورو حالا :بيع الصرف.

-اشترى كمال سيارة ب 200مليون سنتيم لكن لم تعجبه السيارة فأراد أن يبيعها فذهب بها إلى السوق وقال لأحد من أراد شرائها اشتريتها بمبلغ قدره 200مليون سنتيم فما رأيك أن تزيدني 15مليونا وهي لك :بيع المرابحة.

2-ما الفرق بين الّربا وبيع الصرف؟

ج: الّربا هو التأخير في تسليم أحد البدلين سواء اتحد جنسهما أم اختلف أو الزيادة في أحد البدلين المتحدي الجنس أما بيع الصرف فيخلو من ذلك إلا إذا اختل شرط التقابض والتماثل أفضى ذلك إلى الّربا.

3-هل يعتبر بيع التقسيط كربا النسيئة؟ علّل اجابتك.

ج: لا يعتبر بيع التقسيط كربا النسيئة إلا إذا كان العوضان مما يجري فيه ربا النسيئة كبيع الذهب بالتقسيط ونحوه.

3/ دليل حجية الإجماع

من القرآن: قال تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا (115)النساء115

من السنة قوله ﷺ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وجه الاستدلال أن اجتماع الأمة لا يكون الا على الحق

4/ دليل حجية القياس

من القرآن: يقول الله تعالى: قال الله تعالى :(فاعتبروا يا أولي الأبصار) الحشر 2

من السنة : حديث المرأة الخثعمية قالت: ((يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال: (فدين الله أحق بالقضاء))

قاس صلى الله عليه وسلم دين الله الحج على دين العباد المادي

5/ دليل حجية المصالح المرسلة

من القرآن : قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة

6/ مشروعية الميراث

من القرآن: قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضًا) (7)النساء

قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها ...) متفق عليه

7/ تحريم الربا حديث لقوله -صلى الله عليه وسلم – (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم) رواه البخاري وفي رواية يدا بيد

8/ في تحريم **الربا**

وفي مشروعية بيع **التقسيط والمرابحة والصرف**

قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة

9/ بيع التقسيط :عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (اشترى من يهودي طعاما الى أجل) متفق عليه

10/ بيع المرابحة : أن عثمان رضي الله عنه (كان يشتري العير ويقول من يربحني عقلها)

11/ تحريم التبني: قال الله تعالى:(ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ)

من السنة: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :قال صلى الله عليه وسلم(من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه-، فالجنة عليه حرام)متفق عليه

12/ مشروعية الكفالة: قال الله تعالى:(و كفلها زكرياء) عن مريم

وحديث قال صلى الله عليه وسلم : (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري

13/ دليل مراتب تغيير المنكر من السنة: قال صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)

الميدان: السيرة والحضارة

تمارين الوحدة 17: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

الأسئلة المباشرة:

1/ كيف ينظر الإسلام الى اختلاف الدين؟

2/ حدد أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

3/ ما هي واجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام.

4/ ما هي حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام؟

حل الأسئلة المباشرة:

1/ نظرة الإسلام الى اختلاف الدين	2/ أسس علاقة المسلمين بغيرهم	3/ واجبات غير المسلمين في بلاد الإسلام	4/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام
1- اختلاف الدين واقع بمشيئة الله 2- المسلم مطالب بدعوة الناس لا محاسبتهم على كفرهم 3- المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع جميع الناس 4- المسلم يعتقد بكرامة كل إنسان عند الله تعالى	1- التعارف والتواصل فيه روابط إنسانية واجتماعية كالجوار والقرابة والمصاهرة 2- التعايش السلمي 3- التعاون	1- مراعاة شعور المسلمين 2- ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم 3- احترام القانون في البلد الذي يعيشون فيه	1- حق الحماية لأنفسهم وأعراضهم وأموالهم 2- عدم الإكراه في الدين 3- حق العمل والتأمين

الأسئلة غير المباشرة:

السؤال الأول: استخرج من النصوص التالية ما يبين نظرة الإسلام الى اختلاف الدين.

1/ قال الله تعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ (8)المائدة

2/ قال الله تعالى: وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ (48)المائدة

3/ قال الله تعالى: (وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا (70))الإسراء

- كيف تجيب عنه هذه الشبهة على ضوء ما درست؟

ج: تحريم لحم الخنزير من المسائل التي ثبت تحريمها بنص شرعي، لذا لا اجتهاد مع النص.

تطبيقات الوحدة 05: مقاصد الشريعة الإسلامية.

1- على أيّ أساس رتبت المقاصد ومتى يظهر أثر هذا الترتيب؟

ج: - رتبت المقاصد على أساس درجتها وأهميتها وقوتها.

- يظهر أثر هذا الترتيب عند تعارض المقاصد فيقدم أرجحها وأقواها.

2: ما الفرق بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية؟

ج: الفرق بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية:

المقاصد الضرورية.	المقاصد الحاجية.	المقاصد التحسينية.
تقوم عليها حياة الناس.	يحتاج إليها الناس من باب التوسعة ورفع الحرج.	يتم بها اكتمال وتجميل أحوال الناس وتصرفاتهم.
يؤدي انعدامها إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة	لا تتوقف الحياة بفقدانها وإنما تضيق وتعسر.	لا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج.

3- فيم تتمثل الكليات الخمس؟

ج: حفظ الدّين، حفظ النّفس، حفظ العقل، حفظ النّسل، حفظ المال.

4- مسألة: نقلت امرأة على وجه السرعة إلى مركز العمليات بغرض توليدها، لكن لم يجدوا إلا طبيبا ليجري لها العملية، رفض الزوج في بداية الأمر إجراء العملية على يد الطبيب لعلمه بأن كشف عورة المرأة أمام الطبيب حرام، ثم بعد ذلك استسلم للأمر الواقع وأجرى الطبيب العملية وتمت بنجاح.

أ- ما أقسام المقاصد الشرعية التي تعارضت في هذه الحالة.

ج: أقسام المقاصد الشرعية التي تعارضت في هذه الحالة: المقاصد الضرورية (حفظ النفس)، المقاصد التحسينية (كشف العورة).

ب- ما المقصد الذي حافظ عليه الزوج؟ علل إجابتك.

ج: حافظ الزوج على المقصد الضروري (حفظ النفس) لأنه أقوى وأرجح من المقصد التحسيني (كشف العورة) ومقدم عليه حال تعارضهما.

تطبيقات الوحدة 06: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

- وجوب غربلة الأفكار والموروثات وإرجاعها إلى الشرع
- التحرر من الجمود والتعصب

18/ حدود استعمال العقل

-الغيبيات مثل الجنة والنار والصراط وذات الله..
-التشريعات مثل عدد الصلوات في اليوم.
-الأخلاق الصدق، الحياء، الصبر، التعاون، .....
-الروح وماهيتها قال تعالى: (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي)
-الاجتهاد في النص الشرعي(لا اجتهاد مع النص)

19/ أقسام مقاصد الشريعة

1/الضروريات: وتتمثل في حفظ الكليات الخمس(الدين ؛ النفس؛ العقل؛ النسل؛المال)-
2/ الحاجيات –3/ التحسينيات

20/ منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

أولا: الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة
- تقوية الإيمان والوازع الديني
- الحث على العبادات ومكارم الأخلاق

ثانيا: الجانب العلاجي العقابي للحد من الجريمة

تشريع العقوبات:

21/ أنواع العقوبات في الإسلام

حدود – قصاص - تعزير

22/ أنواع الحدود في الإسلام

حد السرقة – الزنا – القذف – الحرابة – شرب المسكر

23/ خصائص العقوبات في الإسلام

- شرعية العقوبة
- المساواة في العقوبة
- الرحمة في العقوبة
- العدالة في العقوبة

24/ أثار تطبيق المساواة في العقوبات

- تماسك المجتمع - تحقيق الأمن
-السلامة من الآفات والجرائم

25/ أثار الشفاعة في الحدود

-هلاك الأمم - تفشي الجرائم - اسقاط العدالة.

26/ الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام

- حفظ مصالح الناس
- حفظ الكليات الخمس
- التطهير من الذنوب
- حماية نظام المجتمع
- تحقيق الأمن

27/ من طرق حفظ الصحة النفسية في القرآن الكريم

-الفهم الصحيح للوجود والمصير:
-تقوية الصلة بالله (الذكر، العبادات تلاوة القران)
-التزكية والأخلاق عن طريق تطهير النفس

28/ من طرق حفظ الصحة الجسمية في القرآن الكريم

أولا: الالتزام بالسلوكيات الصحية: عن طريق
1/الوقاية :(الطهارة- تحريم الفواحش والمسكرات وأكل الميتة والزنا-الحجر.)
2/ العلاج: التداوي الحجامة والعسل_
3/التأهيل: الالتزام بالعادات الصحية وممارسة الرياضة

ثانيا: الإعفاء من بعض الفرائض: مثل التيمم إباحة الإفطار للمريض والمسافر في رمضان تقصير الصلاة- الجمع بين صلاتين في الحج.....

الفصل الثاني

29/ من مصادر التشريع

الإجماع – القياس – المصالح المرسلة

30/ أنواع الإجماع

الإجماع الصريح – الإجماع السكوتي

31/ أمثلة على الإجماع

1/ اجماع الصحابة على استخلاف أبو بكر
2/ اجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم
3/ توريث الجدة السدس

– الصدقة الجارية (صدقة أخرجها من ماله بعد موته). – بناء بيت لعابري السبيل (بيتا لابن السبيل بناه).		

تطبيقات الوحدة 13: الرّبا وأحكامه.

الأسئلة غير المباشرة:

1–ما الأصناف الّربوية المذكورة في الحديث؟ وهل يقتصر الّربا عليها؟ وعلّل اجابتك.

ج: – الأصناف الربوية المذكورة في الحديث هي: الذهب والفضة والبر (القمح) والشعير والملح والتمر.

–لا؛ لا يقتصر الربا عليها وإنما يدخل بالقياس أصناف أخرى كالأوراق النقدية والعدس والأرز وغيرهم.

2–ما المصدر التشريعي المعتمد عليه في إضافة أصنا ف أخرى؟

ج: المصدر التشريعي المعتمد عليه في إضافة أصنا ف أخرى هو القياس.

3–ما الفرق بين ربا الديون وربا البيوع؟

ج :الفرق بينهما يكمن في ما يلي:

–ربا الديون عام يشمل كل الأصناف والأموال أما ربا البيوع يشمل الأصناف المذكورة في الحديث وما قيس عليها.

–ربا الديون يكون في الدين أما ربا البيوع فهو خاص بالبيع.

–ربا الديون ثبت تحريمه بالكتاب وأكدت السنة على تحريمه أما ربا البيوع ثبت تحريمه بالسنة النبوية فقط.

4–ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟

ج :الفرق بينهما يكمن في ما يلي:

–ربا الفصل يكون في حالة زيادة المال الربوي عن جنسه أما ربا النسيئة يكون في حالة تأخير دفع المال الربوي.

–ربا الفضل يجب أن يكون نفس الجنس حتى يحصل الربا أما ربا النسيئة لا يشترط اتحاد الجنس بل اتحاد العلة حتى يكون ربا.

–العلة في ربا الفضل في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار أما العلة في ربا النسيئة في الأصناف الأربعة هي المطعومية.

5–بيّن نوع الّربا في المعاملات التالية مع التعليل:

–اقترضت فاطمة من مريم 10كغ من القمح على أن ترده لها بعد شهر :جائزة لأنها لم تشترط الزيادة نظير التأخير.

–مبادلة 10كلغ من الفراولة ب 20كلغ من الفراولة أقل جودة يدا بيد :جائزة لأن الفراولة ليست مما يدخر.

- عدم المجاهرة بأكل الخنزير وشرب الخمر وسائر المعاصي.
- ترك التبرج الفاضح واللباس غير المحتشم.
- الامتناع عن نشر الرذيلة والفساد والفوضى وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الإسلامية.
- عدم الجهر بشعائرهم التعبدية كالضرب بالنواقيس ورفع أصواتهم بكتابهم.
- ترك فتنة المسلمين عن دينهم والتعرض لهم بمختلف أنواع الايذاء.
- عدم الإساءة إلى الدين وشعائره ومقدساته.

ملاحظة: تقبل الإجابات الصحيحة الأخرى

حل باك2017: الدورة العادية

الجواب الرابع:

- الرابطة المشار إليها من بين الروابط الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم هي رابطة الإنسانية

- بقية الروابط الأخرى هي: - رابطة القومية.

- رابطة العائلة.

- رابطة الإقامة.

حل باك2018:

الجواب على السؤال الرابع:

أ- نعم، أوافقه الرأي.

- التوضيح: لأنّ في قوله صلى الله عليه وسلّم: **(ويُعين الرّجل)** إشارة إلى التعاون، وهو من أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

- ملاحظة: تعطى العلامة كاملة (01.5) إذا كان التوضيح صحيحا تاما ولم يذكر المترشح لفظ "نعم".

ب- ذكر بقية الأسس: التعارف والتواصل الروابط الاجتماعية – التّعايش السلمي – التعاون.

التوضيح: لأن النبي صلى الله عليه وسلّم حثّ على بذل الخير للغير من باب الإنسانية التي هي من الروابط الاجتماعية وهي من أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

- ملاحظة: يُقبل التعايش كأساس أشار إليه الحديث.

التوضيح: لأن النبي صلى الله عليه وسلّم حثّ على الكلمة الطيبة مع الناس جميعا الذي هو من التعايش وهو من أسس علاقة المسلمين بغيرهم.

46/ أسباب الميراث

1/ الزوجية: الزواج الصحيح

2/ القرابة: رابطة النسب وتتمثل في:

- الأصول: الأبوة

-الفروع: البنوة

-الحواشي: الأخوة والعمومة

3/الولاء: المعتق يرث السيد الذي أعتقه

47/ موانع الميراث

1/ عدم الاستهلال

2/ الشك في أسبقية الوفاة

3/ اللعان

4/ الكفر (اختلاف الدين)

5/الرق فالعبد لا يرث سيده

6/ الزنا فولد الزنا يرث أمه

7/ القتل العمد

48/ طرق الميراث

1/ بالفرض: نصاب محدد النصف -الربع الثمن-الثلثان -الثلث-السدس -

2/ بالتعصيب: الباقي بعد أصحاب الفروض

3/ بالفرض والتعصيب معا

49/الوارثون من الرجال

الابن -ابن الابن – الأب الجد لأب –الأخ الشقيق-الأخ لأب

-الأخ لأم-ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب- العم الشقيق- العم لأب

-ابن العم الشقيق- ابن العم لأب-الزوج -المعتق

50/ الوارثات من النساء

البنت – بنت الإن -الأم – الجدة لأم – الجدة لاب- الأخت الشقيقة – الأخت لأب -الأخت لأم – الزوجة - المعتقة

51/ معايير تفاوت الأنصبة

1/درجة القرابة – 2/الوارث المقبل على الحياة –3/ العبء المالي

52/ الوصية الواجبة "التنزيل"

أخذ جزء من التركة لا يتجاوز الثلث يعطى للحفدة الذين مات والدهم قبل جدهم بوجود أعمامهم فالحفدة ينزلون منزلة أبيهم

53/ الحكمة من تحريم الربا

-يولد في الإنسان الأنانية

-سبب تفكيك الروابط الاجتماعية

-أحد وسائل الاستعمار الحديث

- يؤدي الى التضخم وتكدس الثروة

54/ أنواع الربا

القسم الأول: ربا الديون

قرض مال 10000دج يردها بعد أسبوع 11000

القسم الثاني: ربا البيوع

بيع الأموال الربوية بعضها ببعض وهو قسمان:

ربا النسيئة الزيادة مقابل التأجيل

ربا الفضل بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع الزيادة

55/ الأصناف الربوية

النقدين (ذهب فضة) النقود

الطعام (قمح ،شعير، تمر، ملح) كل طعام يقتات أو يدخر

56/ العلة في تحريم الربا

في النقدين هي الثمنية أي ثمن للأشياء

في الطعام في ربا النسيئة المطعومية مجرد الطعم

وفي ربا الفضل الإقتيات والادخار

57/ قواعد استبعاد المعاملات الربوية

1/ اتحاد الجنس (نقد نقد) (طعام طعام) شرطان المساواة والفورية

2/ اختلاف الجنسان اتحاد العلة (ذهب فضة) (قمح تمر) شرط الفورية فقط

3/ اختلاف الجنسان والعلة (ذهب تمر) يسقط الشرطان

الفصل الثالث

58/ شروط بيع الصرف

1/التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس (ذهب ذهب)

2/ التقابض عند اختلاف الجنس (ذهب فضة)

59/ شروط بيع التقسيط

1/ أن يكون الأجل معلوما

2/ أن يكون الثمن دينا

3/ أن يملك البائع السلعة

4/ ألا يكون ذريعة للربا

60/ شروط بيع المرابحة

1/ أن يكون الثمن والربح معلومين

2/ أن تكون السلعة ملكا للبائع وحاضرة أثناء العقد

3/ ألا يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية

61/ الحكمة من جواز البيوع الجائزة

- تسهيل المبادلات التجاري
- تحقيق التعاون بين الناس
- تنشيط الحركة الاقتصادية
- محاربة التضخم
- مساعدة ذوي الدخل الضعيف

62/ ضوابط الحرية الشخصية

-لا تخالف نصا شرعيا

-لا تلحق ضرر بالآخرين

-ترتبط بالمسؤولية

-ألا يكون فيها تهديد لسلامة المجتمع

63/ مسؤولية تغيير المنكر

النهي عن المنكر مسؤولية الجميع كل حسب قدرته وموقعه

64/ مراتب تغيير المنكر

باليد – باللسان - بالقلب

65/ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ألا يؤدي الى منكر أشد منه
- متفق على أنه منكر
- يكون ظاهرا لا بالتجسس
- أن يكون الآمر أهلا وقدوة لذلك

66/ أهمية النسب

-من المقاصد الضرورية حفظ النسل والعرض

- الحفاظ على الروابط الأسرية
- معرفة المحرمات من النساء
- أسباب الميراث
- له دور في إثبات الحقوق والواجبات

67/ أسباب النسب

- الزواج الصحيح
- الزواج الفاسد ونكاح الشبهة بشروط

68/ طرق إثبات النسب

الإقرار: اعتراف الشخص بنسبة المولود إليه

البينة الشرعية: وثيقة عقد الزواج – الشهود-البصمة الوراثية ADN

69/ حقوق الطفل مجهول النسب

-إعطائه اسما وهوية

- اعتباره أخا في الدين (الموالاة).

-الحق في الرعاية (التعليم. النفقة. التربية...

- الحق في الكفالة والرضاعة

-الحق في الوصية في حدود الثلث

70/ الحكمة من تحريم التبنى

-الحفاظ على روابط الأسرة

-الحفاظ على نظام الإرث

- يؤدي الى اختلاط الأنساب

-الحفاظ على قيم الحياء في الإسلام.

71/ الحكمة من تشريع الكفالة

- رعاية الطفل اليتيم أو مجهول النسب

-حماية الطفل المكفول من الهلاك

-حماية المجتمع من الانحراف والجريمة

- الكفالة بديل عن التبني الحرام.

- من مظاهر التكافل الأسري.

72/ نظرة الإسلام الى اختلاف الدين

1/ اختلاف الدين واقع بمشيئة الله

2/ المسلم مكلف بدعوة الناس لا محاسبتهم على ايمانهم أو كفرهم

3/ المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع كل الناس

4/ المسلم يعتقد بكرامة الإنسان عند الله تعالى

أسئلة حول درس النسب والتبني والكفالة في بكالوريا سابقة

باك 2020 الموضوع الأول الجزء الثاني

الجزء الثاني: (08) نقاط)

) ولمَّا كان الزنى فيه بطلان النَّسب وفَساد الخُلُق والجسد وذلك مُؤَدٍ إلى الاضمحلالِ والزَّوالِ والشرور والأهوال قُرِنَ بِقَتل النفس؛ فذلك قَتل حقيقي وهذا قتل معنوي (.

[العلامة عبد الحميد بن باديس؛ مجالس التذكير]

المطلوب:

1) شرع الله تعالى عقوبة لكل من جريمتي الزنى والقتل العمد.

أ-أذكر نوع عقوبة جريمة الزنى، ثم عرّفه شرعا. ب - أبرز الفرق بين عقوبة جريمة الزنى، وعقوبة قتل النفس عمدًا.

2) لما كان الزّني يُبطل النسب، لم يُحمّل الشرع الحنيف ابن الزنى إثْمَ الجُرمِ (الزِّنى)، وإنَّما رغب المسلمين في كفالته.

أ - بين الحكمة من تشريع كفالته. ب - عدّد حقوقه.

باك 2017 الموضوع الأول الجزء الثاني الدورة العادية

الجزء الثاني: (08 نقاط)

حفاظا على سلامة المجتمع ووحدة الأُسرة وانسجامها، نهى الإسلامُ عن التَّبِنِّي.

المطلوب:

1) هاتِ البديل الشَّرعيَّ لَهُ، مبينًا الحكمة من تشريعه.

2) أبرز القيم التي يُحققها هذا البديل من خلال ما درسته.

3) أعطى الإسلامُ لِلطَّفل مجهولِ النَّسب حقوقا. أذكرها.

حل باك 2020

الجزء الثاني: (08 نقاط)

1) أ. نوع عقوبة جريمة الزني : الحد.

تعريفه شرعا: عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.

ب. الفرق بين عقوبة جريمة الزنى وعقوبة قتل النفس عمدا:

- عقوبة الزنا: الجلد أو الرّجم، بينما عقوبة القصاص: النفس بالنفس.
- عقوبة الزنا من الحدود، وعقوبة القتل العمد من القصاص.

أو:

- الحد حق لله تعالى والقصاص حق للآدمي.
- عدم جواز العفو في الحدّ إذا وصل للقاضي وجواز العفو في القصاص.
- لا يُخفف الحد، ويمكن التخفيف في القصاص بدفع الدية
- ملاحظة: يكتفى بأي فرقين صحيحين.

2) **أ. الحكمة من تشريع كفالة ابن الزني:**

- الكفالة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه.
- نشأته في جو أسري.
- تعويضه عن الحنان المفقود
- حمايته من الهلاك.
- الكفالة مظهر من مظاهر التعاون والتكافل الاجتماعي.
- حفظ المجتمع من الآفات الاجتماعية.
- تمكين الأسر المحرومة من الأولاد من تلبية غريزة الأمومة أو الأبوة.

(ملاحظة: - يكتفي بذكر أربع حكم صحيحة).

ب. حقوق ابن الزنى (مجهول النسب):

- إعطاؤه اسما وهوية.
- الأخوة في الدين والموالاة.
- الرعاية المادية والمعنوية.
- الوصية
- الرضاع.
- لا يتحمل جُرمِ الزَّني.

- آثارها: – نيل الحقوق وأداء الواجبات. – انتشار الأخلاق الحسنة.

– تحقق السعادة الأسرية. – تماسك الأسرة واستقرارها. – نشأة الأولاد نشأة سليمة.

2/ شرح قيمة الحياء: خلق محمود يبعث على فعل الحسن وترك القبيح.

–آثارها: – سبب لزيادة الإيمان. – اجتناب معصية الله. – ملازمة مكارم الأخلاق. – تقوية صلة العبد بربه.

تطبيقات الوحدة 11: الوقف في الإسلام.

– الأسئلة غير المباشرة:

س: ما الفرق بين الوقف والصدقة العادية والهبة والوصية؟

ج: 1– الفرق بين الوقف والصدقة العادية: الوقف هو صدقة جارية يدوم أجرها حتى بعد موت صاحبها أما الصدقة العادية فهي نفقة يؤجر عليها الإنسان ولكن لا يستمر أجرها بعد موته.

2– الفرق بين الوقف والهبة: الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة وبالتالي لا يستطيع الموقوف له أن يتصرف فيه كأن يبيعه أو يهبه بخلاف الهبة فبعد أن يتملكها الموهوب له جاز له التصرف بها من بيع ونحوه.

3– الفرق بين الوقف والوصية: الوقف يستطيع الواقف أن يقفه لورثته ولغير ورثته أما الوصية فلا تكون إلا لغير الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"

س: ما المقصد الشرعي من الوقف؟

ج: المقصد الشرعي الذي يحققه الوقف هو: التكافل الاجتماعي.

س: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح في هذا الحديث؟

ج: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح في هذا الحديث لأن هذه الثلاث كلها أعمال يدوم أجرها بعد وفاة صاحبها.

س: استخرج من النص التالي مجالات الوقف:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.(أخرجه ابن ماجه).

ج: استخراج مجالات الوقف من النص السابق:

الإعداد المادي الاقتصادي.	الإعداد الفكري والمعرفي.	الإعداد البشري.
– بناء المساجد (مسجدا بناه). – نهرا أجراه.	– نشر العلم (علما نشره). – وقف المصاحف (مصحفا ورثه).	– التربية الصالحة (ولدا صالحا تركه).

6/ الحكمة من مشروعية الكفالة

التبني	الكفالة
-الحفاظ على روابط الأسرة -الحفاظ على نظام الإرث الذي يقوم على القرابة الحقيقية وليس بالادعاء الكاذب -التبني يؤدي الى اختلاط الأنساب -الحفاظ على قيم الحياء في الإسلام. - فيه ظلم للأولاد الحقيقيين	- رعاية الطفل اليتيم أو مجهول النسب - حماية الطفل المكفول من الهلاك - حماية المجتمع من الانحراف والجريمة - الكفالة بديل عن التبني الحرام. - من مظاهر التكافل الأسري.

7/ بين أهمية النسب في الإسلام

8/ أذكر أسباب النسب

9/ حدد طرق إثبات النسب

10/ أذكر حقوق الطفل مجهول النسب

أهمية النسب في الإسلام	أسباب النسب	طرق إثبات النسب	حقوق الطفل مجهول النسب
-الحفاظ على الروابط الأسرية - معرفة المحرمات من النساء - من أسباب الميراث - له دور في إثبات الحقوق والواجبات	الزواج الصحيح أو الفاسد	الإقرار: اعتراف الشخص بنسبة المولود إليه البينة الشرعية: وثيقة عقد الزواج – الشهود- البصمة الوراثية	- إعطائه اسما وهوية اعتباره أخا في الدين - الحق في الرعاية - الحق في الوصية - الحق في الكفالة والرضاعة.

الأسئلة غير المباشرة

التمرين الأول:

قارن بين التبني والكفالة.

التمرين الثاني:

ما البديل الشرعي عن التبني المحرم؟

التمرين الثالث:

قال الله تعالى:(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب 5

أستخرج من الآية حقوق الطفل مجهول النسب مبينا محل الشاهد

حل السؤال الأول:

نظرة الإسلام الى اختلاف الدين	محل الشاهد
1/ المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع جميع الناس	(لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)
2/ اختلاف الدين واقع بمشيئة الله	(لِكُلّٖ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٗ وَمِنْهَاجٗاۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ)
3/ المسلم يعتقد بكرامة كل إنسان عند الله تعالى	(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ) كرم الله جميع البشر

حل السؤال الثاني:

أسس علاقة المسلمين بغيرهم	محل الشاهد
1/ التعايش السلمي	لا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْۚ
2/ التعارف والتواصل	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ..... وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ

حل السؤال الثالث:

حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام	محل الشاهد
1/ عدم الإكراه في الدين	أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ
2/ حق الحماية	ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته ... فأنا حجيجه يوم القيامة
3/ حق الحماية للدماء والأبدان (حفظ النفس)	من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

حل السؤال الرابع:

1/ اغلاق غير المسلمين مطاعمهم في نهار رمضان

ليست من واجباتهم إذا لم يتعمدوا الحاق الأذى بالمسلمين إذا تعلق هذا الأمر بسعيهم للرزق

2/ منع غير المسلمين من شرب الخمور وأكل الخنزير في بلاد المسلمين

ليست من واجباتهم فلهم فعل ذلك دون المجاهرة به

3/ مشاركة غير المسلمين في العدوان على المسلمين

من واجباتهم ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم

4/ منع غير المسلمين من الدعوة لدينهم (التنصير)

لا تجوز فيه المماثلة بين الجريمة والعقوبة.	يكون بالمماثلة.	فيه ما يمكن المماثلة فيه وفيه ما لا يمكن.
حق لله تعالى.	حق للعبد.	حق لله وللعبد.

س 7: لماذا يعتبر التعزير أوسع العقوبات؟

ج: يعتبر التعزير من أوسع العقوبات لأن جرائمه غير منصوص على عقوبتها بخلاف جرائم الحدود والقصاص؛ ثم إن جرائم كل من الحدود والقصاص محدودة وجرائم التعزير غير محدودة.

س8: بيّن الإطار الزماني لكل من المنهج الوقائي والعلاجي الذي اتخذته الشريعة لمحاربة الانحراف والجريمة.

ج: المنهج الوقائي: يستعمل قبل وقوع الجريمة، أما العلاجي فيستعمل بعد وقوع الجريمة.

س 9: اربط المنهج الوقائي بآثار العقيدة الإسلامية.

آثار العقيدة الإسلامية على الفرد	المنهج الوقائي
تعرف الإنسان على ذاته ومصيره الطمأنينة والاستقرار النفسي	**تقوية الإيمان والوازع الديني**
الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة	**الحث على العبادات ومكارم الأخلاق**

تطبيقات الوحدة 07: المساواة أمام احكام الشريعة في العقوبات.

1- ما الفرق بين العدل والمساواة؟

ج: العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه؛ أما المساواة فهي التساوي في الأخذ.

2- ما الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة؟

ج: الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة:

الشفاعة المحمودة	الشفاعة المذمومة
جائزة.	**محرّمة.**
هي التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة.	**التوسط لإسقاط حد من حدود الله.**

3- ما نوع العقوبة المذكورة في حديث المخزومية؟

ج: نوع العقوبة المذكورة في حديث المخزومية: الحد.

4- ما المبدأ الذي قرره حديث المخزومية وما الأمر الذي ألغاه؟